

ผนวก 1

สัญญาการรักษาความลับ

(Non-Disclosure Agreement)

ระหว่าง หน่วยงานของรัฐผู้ส่งข้อมูลและรับข้อมูล

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้จะมีผลบังคับเมื่อหน่วยงานของท่านได้ส่งหรือรับข้อมูลอันเป็นความลับจากระบบกลางเพื่อการแบ่งปันข้อมูล ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแบ่งปันข้อมูลดิจิทัล พ.ศ. 2569 (ระเบียบฯ) ซึ่งหน่วยงานของท่านอาจอยู่ในฐานะ “หน่วยงานผู้ส่งข้อมูล” หรือ “หน่วยงานผู้รับข้อมูล” แล้วแต่กรณี โดยสัญญานี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขในการรักษาความลับระหว่างหน่วยงานผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูล ตามข้อ 10 (3) แห่งระเบียบฯ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ กรณีที่การแบ่งปันข้อมูลเกิดขึ้นผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลอื่นเพิ่มเติมจากระบบกลางเพื่อการแบ่งปันข้อมูล การรักษาความลับให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐผู้ส่งข้อมูลกับระบบเชื่อมโยงข้อมูลอื่นนั้น

ข้อ 1 คำนิยาม

“ข้อมูลอันเป็นความลับ” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าอยู่ในลักษณะหรือรูปแบบใดที่มีการระบุชั้นความลับได้แก่ ลับ ลับมาก ลับที่สุด รวมถึงข้อมูลที่มีเงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่จำกัด ซึ่งผู้รับข้อมูลต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่หน่วยงานผู้ส่งข้อมูล หรือสำนักงานกำหนด โดยผู้รับข้อมูลได้เข้าถึงหรือรับข้อมูลนั้นมาจากระบบกลางเพื่อการแบ่งปันข้อมูล

“หน่วยงานผู้ส่งข้อมูล” หมายถึง หน่วยงานผู้ส่งข้อมูลซึ่งได้เชื่อมโยงระบบสารสนเทศของหน่วยงานกับระบบกลางเพื่อการแบ่งปันข้อมูล

“หน่วยงานผู้รับข้อมูล” หมายถึง หน่วยงานที่ได้รับข้อมูลผ่านระบบกลางเพื่อการแบ่งปันข้อมูล

“บุคลากร” หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน หรือที่ปรึกษาของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคู่สัญญาแต่ละฝ่ายด้วย

“สำนักงาน” หมายถึง สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข้อ 2 หน้าที่ในการรักษาความลับ

2.1 หน่วยงานผู้รับข้อมูลตกลงจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับที่ได้รับจากอีกฝ่ายหนึ่งเท่าที่จำเป็น หรือเท่าที่ได้รับอนุญาต หรือเท่าที่ได้รับมอบหมายเฉพาะเพื่อให้บริการและปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงนี้จากหน่วยงานผู้ส่งข้อมูลเท่านั้น โดยจะกำหนดให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้บริหาร บุคลากร และลูกจ้างของหน่วยงานผู้รับข้อมูล หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยั้งที่จะต้องเข้าถึงข้อมูลอันเป็นความลับที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน เพื่อดำเนินการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขการใช้ข้อมูล เท่านั้น รวมทั้งจะกำกับให้บุคคลเหล่านี้ไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลใด ๆ อันเป็นการขัดต่อวัตถุประสงค์ ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขการใช้ข้อมูล

2.2 หน่วยงานผู้รับข้อมูลต้องรับผิดชอบรักษาข้อมูลอันเป็นความลับนั้นไว้เป็นความลับตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้โดยครบถ้วนและเคร่งครัด

2.3 หน่วยงานผู้รับข้อมูลสัญญาว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่บุคคลภายนอก หรือยินยอมให้บุคคลภายนอกใช้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหน่วยงานผู้ส่งข้อมูล

2.4 หน่วยงานผู้รับข้อมูลต้องแจ้งให้หน่วยงานผู้ส่งข้อมูลทราบทันทีที่รู้หรือพบว่าได้มีการนำข้อมูลอันเป็นความลับใด ๆ ไปใช้หรือไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือตกอยู่ในครอบครองของบุคคลใด ซึ่งไม่ใช่ผู้มีหน้าที่เข้าถึงข้อมูลอันเป็นความลับ หรือข้อมูลอันเป็นความลับตกอยู่ในครอบครองของบุคคลใดซึ่งไม่ใช่ผู้มีอำนาจตามข้อตกลงนี้ หรือมีการประมวลผลข้อมูลโดยบุคคลภายนอก หรือมีการละเมิดข้อมูลอันเป็นความลับที่เกิดขึ้น อีกทั้งหน่วยงานผู้รับข้อมูลต้องให้ความร่วมมือกับสำนักงานอย่างเต็มที่ในการเรียกคืนซึ่งการครอบครองข้อมูลอันเป็นความลับ การป้องกันการใช้อข้อมูลอันเป็นความลับโดยไม่ได้รับอนุญาต และการระงับยับยั้งการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นความลับออกสู่สาธารณะ

2.5 ในกรณีหน่วยงานผู้รับข้อมูลได้รับการร้องขอจากผู้อื่นให้เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับตามกฎหมาย หน่วยงานผู้รับข้อมูลจะต้องแจ้งให้หน่วยงานผู้ส่งข้อมูลทราบถึงรายละเอียดการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลก่อนเปิดเผยข้อมูล และจะต้องปรึกษากับหน่วยงานผู้ส่งข้อมูลเพื่อกำหนดขอบเขตหรือป้องกันข้อมูลที่จะเปิดเผยในลักษณะที่สามารถกระทำได้ตามสมควร

2.6 หน่วยงานผู้รับข้อมูลต้องใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้อมูลอันเป็นความลับด้วยวิธีการที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

2.7 สำนักงานมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบกลางเพื่อการแบ่งปันข้อมูล การพิจารณาเกี่ยวกับการส่งหรือรับข้อมูลอันเป็นความลับเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานผู้ส่งข้อมูล และหน่วยงานผู้รับข้อมูลแต่ละฝ่าย

ข้อ 3 ระยะเวลาในการรักษาความลับ

ให้หน่วยงานผู้รับข้อมูลรักษาข้อมูลอันเป็นความลับภายใต้ข้อตกลงนี้ให้เป็นความลับตลอดไป แม้ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ทั้งนี้ เมื่อหมดความจำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขการใช้อข้อมูล หน่วยงานผู้รับข้อมูลต้องทำลายข้อมูลอันเป็นความลับโดยไม่ชักช้า

ข้อ 4 การทำลายข้อมูลอันเป็นความลับ

เมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยงานผู้ส่งข้อมูลหรือสำนักงานให้ยุติการประมวลผลข้อมูลอันเป็นความลับ หน่วยงานผู้รับข้อมูลต้องดำเนินการทำลายข้อมูลอันเป็นความลับและสำเนาทั้งหมด ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ หรือภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกัน และในการทำลายข้อมูลอันเป็นความลับและสำเนาทั้งหมดของข้อมูลอันเป็นความลับให้ทำด้วยวิธีการที่เป็นมาตรฐานสากล สามารถตรวจสอบได้ และหากมีการร้องขอให้รับรองการทำลายข้อมูลอันเป็นความลับ ให้หน่วยงานผู้รับข้อมูลรับรองการทำลายข้อมูลอันเป็นความลับเป็นลายลักษณ์อักษร

เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อตกลงหรือกฎหมายอื่นใดที่ห้ามไม่ให้ทำลายข้อมูลอันเป็นความลับ หน่วยงานผู้รับข้อมูลต้องแจ้งเหตุดังกล่าวต่อหน่วยงานผู้ส่งข้อมูลและสำนักงานเป็นลายลักษณ์อักษรลงนามโดยผู้มีอำนาจของหน่วยงานผู้รับข้อมูลโดยเร็ว

ทั้งนี้ หน่วยงานผู้รับข้อมูลต้องจัดการอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานผู้ส่งข้อมูลและสำนักงานในการเข้าตรวจสอบการทำลายข้อมูลอันเป็นความลับทั้งหมด และให้กระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการที่หน่วยงานผู้รับข้อมูลต้องเก็บเป็นความลับด้วยเช่นกัน

เวอร์ชันเอกสาร 1

วันที่ปรับปรุงล่าสุด 5 ตุลาคม 2569